

ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๖๑ ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงเห็นได้ว่า ฐานที่มาแห่งการใช้อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ในการดำเนินการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษและส่งรายชื่อต่อศาลแห่งท้องที่เพื่อพิจารณาออกหมายสั่งปล่อยหรือลดโทษตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษฯ เป็นการใช้อำนาจที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีผลต่อการบังคับโทษตามคำพิพากษา ซึ่งศาลยุติธรรมเป็นศาลที่มีอำนาจในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและมีอำนาจออกหมายปล่อยผู้ถูกจำคุก ดังนั้น การกระทำตามที่ฟ้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนดังกล่าว จึงไม่ใช่คดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๑๙๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๓/๒๕๖๗)

๒.๒.๖ กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๗ การปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป

๑) การรักษาพยาบาล

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การขับรถ

กรณีเทศบาลเมืองบ้านบึง (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดของผู้ฟ้องคดีได้ขับรถบรรทุกขยะกลับจากการนำขยะที่เก็บได้ไปที่ ณ สถานที่เก็บขยะบริเวณตำบลหนองซาก แล้วได้เกิดการชนเข้ากับรถยนต์ของบุคคลอื่นได้รับความเสียหายรวม ๓ คัน ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นค่าซ่อมรถยนต์ให้แก่บุคคลภายนอกจำนวน ๒๕๐,๗๑๐ บาท ในผลแห่งละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑๘๘,๐๓๒.๕๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เพื่อขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวนดังกล่าว ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนได้ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำขอ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีการทำสัญญาปรับสภาพหนี้กับผู้ฟ้องคดี โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน และได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีแล้ว แต่ภายหลังจากการทำสัญญาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีรวมเป็นเงิน ๙๔,๔๐๐ บาท ก็มิได้มีการชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง



ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า เมื่อมูลเหตุแห่งความรับผิดทางละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขับรถบรรทุกขยะอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปเท่านั้น มิใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจตามกฎหมายแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิเรียกร้องเพื่อการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดจากการขับรถบรรทุกขยะให้ต้องรับผิดชอบเงินค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้แก่ผู้เสียหายเพื่อการกระทำละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้สิทธิไล่เบี้ยจากมูลละเมิดที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เท่านั้น และแม้การออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ จะเป็นการใช้อำนาจทางปกครองก็ตาม แต่เป็นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจหน่วยงานของรัฐที่เสียหายมีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นรับผิดชอบจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปหรือการปฏิบัติหน้าที่ในทางปกครองตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้น แต่กรณีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น จะต้องเป็นการกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมาย หรือจากกฎ คำสั่งทางปกครอง หรือคำสั่งอื่น หรือจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร มิใช่เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไป ดังนั้น คดีนี้จึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่จะอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๐๐/๒๕๖๗)

๓) การปิดกั้นลำน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การดูแลรักษาที่ราชพัสดุ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) การดูแลรักษาต้นไม้

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เทศบาลเมืองลำพูน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสันปายางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยให้ตัดต้นไม้ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำร้องขอ นั้น โดยที่อำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการดูแลและบำรุงรักษาถนนและที่สาธารณะ รวมทั้งต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในเขตถนนหรือที่สาธารณะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถนนหรือที่สาธารณะ ถือเป็นอำนาจทางปกครอง และการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในเขตถนนหรือที่สาธารณะถือเป็นการดำเนินกิจการทางปกครอง ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๓ (๑) ประกอบกับมาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๖ (๒) (๒๗) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งเป็น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

กฎหมายมหาชน เมื่อข้อเท็จจริงตามคำฟ้องและภาพถ่ายท้ายคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า ต้นไม้ที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามตัดนั้น เป็นต้นไม้ที่ปลูกอยู่ภายในเขตรั้วของโรงเรียนเทศบาลสันปายางหลวง มิได้ปลูกอยู่ในเขตถนนหรือในที่สาธารณะ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาต้นไม้ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะดำเนินการตัดหรือไม่ตัดต้นไม้ภายในเขตโรงเรียนเทศบาลสันปายางหลวง จึงมิใช่การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม คดีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามดังกล่าว จึงมิใช่คดีพิพาทอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองหรืออันเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองและไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๑๙๗ วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามมีหน้าที่ต้องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๓๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามไม่ตัดแต่งต้นไม้ภายในเขตโรงเรียนดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ นั้น บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ดังกล่าวได้บัญญัติถึงความสัมพันธ์และหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างเอกชนด้วยกันในฐานะที่เท่าเทียมกัน ซึ่งมีใช้กฎหมายมหาชนและมีใช้กฎหมายปกครอง แม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามซึ่งมีหน้าที่ดูแลต้นไม้ภายในเขตโรงเรียนดังกล่าวจะเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตาม แต่หน้าที่ดูแลต้นไม้ตามมาตรา ๔๓๔ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวก็เป็นหน้าที่ในฐานะเอกชนเท่านั้น ดังนั้น คดีพิพาทตามมาตรา ๔๓๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม มิใช่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๒/๒๕๖๗)

๖) การแจ้งความร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗) การขุดลอกทางน้ำนอกเขตชลประทาน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) การหักเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำระหนี้ตามคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๙) การปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสาร

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๐) การติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑๑) การเสนอความเห็น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑๒) การประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๘ การเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๙ การใช้อำนาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๒.๑๐ กรณีอื่น ๆ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. ข้อพิจารณาเกี่ยวกับอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองกรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาหรือมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

๓.๑ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายข้อหาเกี่ยวพันกัน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กรณีคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน

๓.๒.๑ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลอื่น ซึ่งมีใช้ศาลปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

ในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ศาลปกครองชั้นต้นไม่มีอำนาจวินิจฉัยว่าที่ดินที่พิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสิทธิในที่ดินและอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม นั้น โดยที่คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกคำสั่งห้ามผู้ฟ้องคดีใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร และให้รื้อถอนอาคารพิพาทโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดยโสธร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่สั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง



ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยมีประเด็นหลักแห่งคดีที่ศาลต้องวินิจฉัยว่าคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารพิพาทนั้นเป็นสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือที่สาธารณประโยชน์หรือไม่ เมื่อประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นเกี่ยวพันที่ต้องวินิจฉัยก่อน จึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ ศาลปกครองชั้นต้นที่รับคดีไว้จึงมีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวพันกันที่ต้องวินิจฉัยก่อนนั้นเพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๐/๒๕๖๗ และที่ อ. ๑๖๙/๒๕๖๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการและอำนาจกรรมการของบริษัทตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียน เนื่องจากเห็นว่ากระบวนการจัดประชุมและการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นไม่เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงกระบวนการส่งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นไม่ถูกต้อง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่รับจดทะเบียนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่มีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในกรณีดังกล่าว และให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแม้ในการพิจารณาว่าการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ไม่รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการและอำนาจกรรมการบริษัทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ จะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม แต่ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่คดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นข้อหาใดมีหลายประเด็นเกี่ยวพันกัน และปรากฏว่ามีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนจึงจะวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้อยู่ในอำนาจหรือเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นอื่นหรือศาลอื่นซึ่งมิใช่ศาลปกครอง ศาลปกครองชั้นต้นซึ่งรับคดีไว้ มีอำนาจวินิจฉัยประเด็นเกี่ยวพันกันที่ต้องวินิจฉัยก่อนนั้นเพื่อให้ศาลสามารถวินิจฉัยประเด็นหลักแห่งคดีได้ ดังนั้น ศาลปกครองย่อมมีอำนาจพิจารณาประเด็นดังกล่าวได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๔๘/๒๕๖๗)

๓.๒.๒ กรณีมีประเด็นที่จำเป็นต้องวินิจฉัยก่อนอยู่ในอำนาจของศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๔

เงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีปกครอง

๑. ผู้มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง

๑.๑ ผู้เสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

๑.๑.๑ ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ

๑) เหตุแห่งการเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือการมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

(๑) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกกฎ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ในฐานะประธานคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร ออกประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะสำหรับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบเสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุม เครื่องหมาย และการทำประวัติคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะสำหรับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อรับรองให้มีรถจักรยานยนต์สาธารณะสำหรับการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเป็นผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างบรรทุกทุกคนโดยสารในเส้นทางหรือท้องที่ตามใบรับรองจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์สาธารณะตามที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร จึงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ประกาศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศพิพาททั้งสองฉบับ ซึ่งมีลักษณะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แตกต่างออกไปจากกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ กฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงกำหนด



อัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ กฎกระทรวงกำหนดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ประวัติคนขับ บัตรประจำตัวคนขับรถและการแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร และรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการประจำกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งวินและหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศกรรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดแบบเสื้อกั๊กหรือเสื้อคลุม และการแสดงสถานที่รอรับคนโดยสาร และหมายเลขประจำตัวคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำประวัติคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ใช้บังคับกับผู้ฟ้องคดีทั้งสิบรวมถึงผู้ประกอบการอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะรายอื่น กรณีจึงเห็นได้ว่าประกาศพิพาททั้งสองฉบับย่อมมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบและผู้ประกอบการอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะรายอื่น ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘๒/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีฟ้องว่า การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๑๖ (๑) โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ประกันตนที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ขอให้ศาลเพิกถอนข้อ ๑๖ (๑) ของระเบียบดังกล่าว รวมทั้งขอให้จัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมภายใน ๙๐ วัน นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้มีสัญชาติเมียนมา และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้มีสัญชาติกัมพูชา อ้างว่าเป็นผู้ประกันตนซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกระเบียบดังกล่าวโดยกำหนดให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ต้องเสียสิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการออกระเบียบดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๖/๒๕๖๓)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่มีการออกประกาศฉบับดังกล่าว และให้กัญชาจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังเดิม นั้น ในส่วนของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ที่อ้างว่าเป็นแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงจากการออกประกาศที่พิพาท เนื่องจากภายหลังจากที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และแพทย์คนอื่น ๆ ไม่อาจทำหน้าที่ควบคุมการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะในส่วนที่ใช้เพื่อการรักษาโรคได้ดังเดิม เห็นว่า กรณีเป็นผลกระทบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะที่เป็นแพทย์ในการควบคุมการใช้กัญชาที่อาจต้องเปลี่ยนแปลงไป แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะที่เป็นบุคคลเป็นการเฉพาะตัว หรือทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรง สำหรับกรณีของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ที่อ้างว่า เป็นกลุ่มประชาชนชาวไทยผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุขของรัฐ เป็นผู้ได้รับความคุ้มครองสิทธิในฐานะผู้บริโภคและผู้เสียภาษีอากร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้ นั้น เห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ อ้างว่าฟ้องในฐานะประชาชนชาวไทยผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการสาธารณสุขของรัฐ แต่ผลบังคับของประกาศที่พิพาทก็ไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ไม่ได้รับบริการสาธารณสุขหรือทำให้คุณภาพของบริการดังกล่าวลดลง หรือต้องรับภาระในการเสียภาษีมากขึ้น ประกาศดังกล่าวจึงไม่ได้มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ในฐานะประชาชนชาวไทย ทั้งในฐานะส่วนตัวหรือในฐานะผู้เสียภาษี อีกทั้งความกังวลของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ว่าประกาศดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือต่อเยาวชนที่อาจบริโภคในสถานศึกษา นั้น ก็ยังไม่ใช่ผลกระทบที่มีลักษณะแน่นอนและไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ เป็นการเฉพาะตัว แต่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือเยาวชนในภาพรวม ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ อ้างว่าเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ และเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน และต้องฟ้องคดีแทนประชาชนนั้น ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายโดยตรงตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือทำให้เกิดสิทธิในการฟ้องคดีแทนประชาชนได้ ดังนั้น จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ เป็นบุคคลผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการออกประกาศนั้น ที่จะสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๗๗/๒๕๖๖)



(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการออกคำสั่ง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

เมื่อผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติในคราวประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ รับทราบการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และเห็นชอบเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะจำนวน ๕ ข้อ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพัฒนากิจการโทรคมนาคมตามข้อ ๑๒ ของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนมติดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎ คำสั่งหรือการกระทำอื่นใดซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นมูลนิธิตะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครองตามสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภค และยังเป็นผู้ใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จึงได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้น ต้องมีคำบังคับของศาลปกครองตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยสั่งให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๔๘/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ยกข้อกล่าวหาคดีมรรยาทนายความที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาผู้ร้องสอดว่าประพฤติผิดมรรยาทนายความ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ร้องสอดได้ตกลงรับว่าความให้กับผู้ฟ้องคดี โดยตกลงผ่านผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ร้องสอดผิดข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างว่าความ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือแจ้งบอกเลิกการว่าจ้าง และให้ผู้ร้องสอดคืนเงินจำนวน ๔๓๐,๐๐๐ บาท



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

แต่ผู้ร้องสอไม่ได้คืนเงินตามหนังสือแจ้ง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องผู้ร้องสอและผู้รับมอบอำนาจ ต่อศาลจังหวัดมโนบุรีในเวลาต่อมา กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียอมเป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการ ประกอบอาชีพของผู้ร้องสอ แม้ว่าจะมิได้มีการตกลงว่าจ้างกันโดยตรง ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการประกอบอาชีพทนายความโดยประพฤติผิดมรรยาททนายความ โดยไม่จำเป็นต้อง มีความสัมพันธ์โดยเฉพาะเจาะจง มีสิทธิที่จะกล่าวหาทนายความโดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน กรรมการมรรยาททนายความได้ การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำกล่าวหาเป็นหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต่อประธานกรรมการมรรยาททนายความ กล่าวหาผู้ร้องสอว่าประพฤติผิดมรรยาททนายความ โดยรับจ้างว่าความให้แก่ผู้ฟ้องคดี แล้วไม่ดำเนินการฟ้องคดีแพ่งให้ตามสัญญา เมื่อบอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว ก็ไม่คืนเงินค่าจ้างว่าความคดีแพ่งและค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการใช้สิทธิกล่าวหา ผู้ร้องสอตามที่มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ รับรองไว้ เมื่อต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีมติกลับคำสั่งชี้ขาดของคณะกรรมการมรรยาททนายความ เป็นให้ยกคำกล่าวหา แม้จะเป็นการใช้อำนาจตามมาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ตาม แต่เห็นได้ว่าย่อมมีผลกระทบ ต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นผู้กล่าวหา และโดยที่มติดังกล่าวมีลักษณะเป็นการรับรองการกระทำ ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีซึ่งแม้จะมีใช้ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองโดยตรง แต่ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดี ย่อมมีฐานะเป็นคู่กรณีตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้นี้เนื่องจากมติ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๐๖/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามคำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่สั่งดโทษของผู้ฟ้องคดี และมติของคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย อย่างร้ายแรงเพื่อทำการสอบสวนในเรื่องดังกล่าว ผลการสอบสวน คณะกรรมการฯ เห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้พ้นสภาพ จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แล้วตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ลาออก) จึงมีมติงดโทษ ภาคทัณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง สั่งงดโทษ โดยระบุในคำสั่งดังกล่าวโดยสรุปว่า ด้วยผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน



ได้กระทำผิดวินัยในกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ พหุติการณ์เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อกำหนด นโยบาย มติของคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการตามข้อ ๓๐ (๒) ของข้อบังคับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เห็นควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันแล้ว จึงมีมติให้งดโทษภาคทัณฑ์โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่มิคำสั่งเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ยกอุทธรณ์ จากข้อเท็จจริงดังกล่าวกรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากคำสั่งงดโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๗๑/๒๕๖๖)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การประกันภัย การอุตสาหกรรม
การเกษตร และสหกรณ์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่ง เรื่อง ให้ชำระค่าปรับทางปกครอง กรณีผู้ประกอบการธุรกิจรับซื้อผลไม้ภาคตะวันออก (รายผู้ฟ้องคดี) ที่ให้ปรับผู้ฟ้องคดี และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับทางปกครองตามคำสั่งดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเพิกเฉยไม่ชำระ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับดังกล่าวอีกภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่เมื่อครบกำหนดแล้วผู้ฟ้องคดียังคงเพิกเฉยไม่ชำระอีก โดยผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชอบที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนได้ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวหรือบรรยายคำฟ้องแย้งในประการว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีเจ้าหน้าที่ในการใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือมีแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินการบังคับทางปกครองในอันที่จะทำให้ศาลเห็นว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในกรณีดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกิดข้อขัดข้องไม่สามารถดำเนินการได้ ในอันที่จะต้องใช้สิทธิในการณดังกล่าวมาฟ้องศาล ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองนำกรณีดังกล่าวฟ้องแย้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับดังกล่าว โดยปรากฏข้อเท็จจริงแต่เพียงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับดังกล่าวแล้วแต่ผู้ฟ้องคดีไม่ชำระ ในอันที่จะถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามนั้น กรณีจึงยังไม่พอพียงว่าการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเกิดข้อขัดข้องในอันที่จะต้องนำคดีมาใช้สิทธิทางศาล ทั้งนี้



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับ มาตรา ๖๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายในอันที่จะเป็นผู้มีสิทธินำคดีข้อหาดังกล่าวมาฟ้องแย้งขอให้ศาล บังคับให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับตามคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๘๕/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

กรณีคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติอังกฤษที่ขอให้ศาล เพิกถอนคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลต้องห้ามในบัญชีบุคคลเฝ้าดูของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ลบชื่อผู้ฟ้องคดีออกจากความเป็นบุคคลต้องห้ามในบัญชีบุคคลเฝ้าดูของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ นั้น คำฟ้อง ดังกล่าวเป็นกรณีที่สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ ๒ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๑ สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้จับกุมผู้ฟ้องคดีและดำเนินคดีในความผิด ฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพ พนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบปรับ และผู้ฟ้องคดีเดินทางกลับออกไป นอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้บังคับการสืบสวน สอบสวน สังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้สั่งการเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ท้ายหนังสือกองกำกับการ ๓ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้บันทึก ข้อมูลผู้ฟ้องคดีในระบบบัญชีรายชื่อคนต่างด้าวซึ่งมีพฤติการณ์ต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่การกระทำดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการบันทึกรายชื่อและเพิ่มเติมข้อมูลคนต่างด้าวซึ่งมีลักษณะ ต้องห้ามมิให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาบันทึกและเปลี่ยนแปลง ข้อมูลคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์สมควรมิให้เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งถือเป็นการดำเนินการภายใน ของฝ่ายปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ประจำด่านตรวจคนเข้าเมืองในการพิจารณามีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามา ในราชอาณาจักร จึงถือเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน สังกัดผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔ ได้สั่งการเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้บันทึกข้อมูลผู้ฟ้องคดีในระบบดังกล่าว จึงยังไม่มีผล เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลที่จะมีผลกระทบต่อสภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันจะถือได้ว่าเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือ เสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการบันทึกข้อมูลผู้ฟ้องคดีในระบบดังกล่าว ที่จะมีสิทธิฟ้องคดี



ต่อศาลปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลต้องห้ามในบัญชีบุคคลเฝ้าดูของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองฟ้องคดีออกจากความเป็นบุคคลต้องห้ามในบัญชีบุคคลเฝ้าดูของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๗๗/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องร้องเรียนเลขดำที่ ๑๘๖๑/๒๕๖๒ เรื่องร้องเรียนเลขแดงที่ ๒๐๔๑/๒๕๖๓ ที่ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและอธิบดีกรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบอาคารชุดของผู้ฟ้องคดีตามที่มิเรื่องร้องเรียน และให้กรมที่ดินดำเนินการเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี กรณีโฆษณาอันเป็นเท็จตามมาตรา ๖/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และกรณีแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานตามมาตรา ๑๓๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญารวมทั้งให้กองบังคับการตำรวจนครบาลกำกับติดตามและเร่งรัดดำเนินคดีดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดี นั้น โดยที่คำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเป็นมูลเหตุที่พิพาทในคดีนี้ เป็นรายงานผลการตรวจสอบตามข้อร้องเรียน ซึ่งมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้เป็นหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงหรือดำเนินการอื่นใดด้วยความรอบคอบ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้จัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น และเมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้หน่วยงานของรัฐนั้นดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน หากพ้นกำหนดเวลาแล้วยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอันทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจโดยเร็วตามนัยมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เห็นได้ว่า คำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เป็นมูลเหตุพิพาทคดีนี้ ก่อให้เกิดหน้าที่แก่หน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมที่ดิน และผู้บัญชาการตำรวจนครบาลต้องดำเนินการตรวจสอบอาคาร ติดตามผลการดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี และเร่งรัดให้พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนคดี โดยผู้ฟ้องคดียังไม่ถูกระงับสิทธิในการใช้ประโยชน์อาคารหรือมีหน้าที่ต้องดำเนินการใด ๆ ซึ่งเมื่อหน่วยงานของรัฐดำเนินการจนปรากฏผลการตรวจสอบอาคาร รวมทั้งติดตามผลการสอบสวนและการดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีแล้ว หน่วยงานของรัฐอาจไม่มีคำสั่งใด ๆ ให้ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการก็ได้ คำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวจึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหาย ซึ่งจะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินดังกล่าวได้



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๕๔๑/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนกล่าวหา นาย ณ. นายความ ต่อประธานสภาทนายความ กรณีผู้ฟ้องคดีได้มอบอำนาจให้นาย ณ. เป็นทนายความติดตามทวงหนี้ ตลอดจนดำเนินการบังคับคดีเพื่อติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ แต่นาย ณ. กลับไม่ติดต่อหรือละทิ้งคดี จนผู้ฟ้องคดีต้องว่าจ้างทนายความคนใหม่ดำเนินการติดตามหนี้คืน ขอให้พิจารณามรรยาททนายความ และให้นาย ณ. คืนเงินค่าจ้างบางส่วนแก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา กรรมการมรรยาททนายความ ปฏิบัติหน้าที่ แทนประธานกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไม่รับคำกล่าวหา เนื่องจากเห็นว่าไม่สมควรมีการสอบสวนคดีมรรยาททนายความ จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งไม่รับคำกล่าวหา และ คำสั่งยกอุทธรณ์ดังกล่าว นั้น เมื่อข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ ของข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการพิจารณา คดีมรรยาททนายความ พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้มีอำนาจในการควบคุม การพิจารณาคดีมรรยาททนายความและมีอำนาจในการตรวจสอบคำกล่าวหา ให้แก้ไขเพิ่มเติม คำกล่าวหาหรือให้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งมีคำสั่งรับหรือไม่รับคำกล่าวหา โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจในการมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบ คำกล่าวหา และมีคำสั่งรับหรือไม่รับคำกล่าวหาแทนได้ กรณีจึงเห็นได้ว่า ความเดือดร้อนหรือเสียหาย ของผู้ฟ้องคดีเกิดจากการกระทำของกรรมการมรรยาททนายความซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ แทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิใช่คณะกรรมการมรรยาททนายความ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดังนั้น ผู้ฟ้องคดี จึงไม่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๒๕๗/๒๕๖๖)

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศสภาวิศวกร ที่ ๙/๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ และให้มีประกาศเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) ใหม่ โดยเลือกตั้งด้วยวิธี ทางไปรษณีย์เท่านั้น รวมถึงให้ยกเลิกการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรทางไปรษณีย์ โดยใช้เครื่องนับคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ และให้นับคะแนนเมื่อครบกำหนด ๗ วัน นับแต่วันครบกำหนด ลงคะแนนทางไปรษณีย์แล้ว นั้น เมื่อประกาศฉบับดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการในการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดวันเลือกตั้ง กรรมการสภาวิศวกร รวมถึงวัน เวลา สถานที่ในการรับสมัคร วิธีการสมัคร กำหนดวันนับคะแนน รวมถึง การกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) เท่านั้น โดยที่สิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรของผู้ฟ้องคดียังคงมีอยู่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีย่อมใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทั้งในแบบไปรษณีย์ (Paper vote) อันเป็นวิธีการตามที่ถูกฟ้องคดี



เคยใช้มาก่อน หรือมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) ซึ่งเป็นวิธีการเลือกตั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยดำเนินการแจ้งความประสงค์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) กำหนด ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกำหนดลงคะแนนโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ แต่ให้นับคะแนนในวันรุ่งขึ้น คือ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การนับคะแนนจึงไม่น่าจะถูกต้อง นั้น เห็นว่า ในการลงคะแนนเลือกตั้ง ประกาศสภาวิศวกร ฉบับพิพาทได้กำหนดระยะเวลาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-voting) และวิธีส่งทางไปรษณีย์ (Paper vote) ตั้งแต่วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา) และในส่วนของการนับคะแนนเลือกตั้ง ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งจัดเข้าตู้ไปรษณีย์ไว้ ๑ ตู้ สำหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่งบัตรเลือกตั้งมาให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง และให้แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการเปิดตู้ไปรษณีย์ มีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน มีหน้าที่ควบคุมเปิดตู้ไปรษณีย์และรับบัตรเลือกตั้งจากตู้ไปรษณีย์ไปมอบให้แก่คณะกรรมการตรวจคะแนนในวันนับคะแนนเลือกตั้งก่อนเวลานับคะแนน กรณีจึงเป็นการกำหนดระยะเวลาให้สิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสองรูปแบบเป็นเวลา ๑๓ วัน และกำหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมการเปิดตู้ไปรษณีย์ที่ได้รับการแต่งตั้งในการนำส่งบัตรเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการตรวจคะแนนในวันนับคะแนนเลือกตั้งก่อนเวลานับคะแนน ทั้งนี้ ได้ให้อำนาจคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) ยังสามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดวันนับคะแนนได้ตามความเหมาะสม กรณีจึงเห็นได้ว่า ประกาศสภาวิศวกรฉบับพิพาทที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) ไม่ได้กระทบต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการลงคะแนนเลือกตั้งและการสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๘) ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๖๗)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าได้สมัครเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง สมัครสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และสอบผ่านการสรรหาตามประกาศคณะกรรมการสรรหาพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดในแต่ละจังหวัดได้มีมติเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) โดยให้มีผลวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้นำคดีมาฟ้องโดยมีคำขอประการหนึ่งให้เพิกถอนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๑๒๐ ลงวันที่



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๗ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น โดยที่หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารตามมติ ก.จ. และ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา โดยจัดเป็นกลุ่มตามการจัดเรียงบัญชีรายชื่อใหม่และอัตราว่างของตำแหน่งต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทุกจังหวัด และคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ยังไม่มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีโดยตรงจนกว่านายกเทศมนตรีในเขตพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ จะมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดในจังหวัดนั้น ๆ ตามแนวทางการปฏิบัติตามมติของ ก.จ. และ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๕ ประกอบกับมาตรา ๒๓ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในอันที่จะมีสิทธิฟ้องโดยมีคำขอให้เพิกถอนหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๖๒/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งสั่งตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว นั้น เมื่อคดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติชี้มูลความผิดผู้ฟ้องคดี จึงอยู่ภายใต้การใช้อำนาจบังคับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้ผู้ที่ถูกลงโทษสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้น แต่หากผู้ที่ถูกลงโทษจะโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชา ผู้นั้นก็ต้องดำเนินการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้บังคับบัญชาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของผู้ถูกลงโทษนั้นก่อน เมื่อข้อเท็จจริงคดีนี้ไม่ปรากฏว่า ก่อนผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยในคำฟ้องดังกล่าวผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าคำสั่งลงโทษดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย



เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำความผิดแต่อย่างใด กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์จะใช้สิทธิในการฟ้องเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ โดยไม่ใช้สิทธิในการอุทธรณ์ดุลพินิจในการกำหนดโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องเพิกถอนคำสั่งพิพากษา แต่คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ นั้น เมื่อมติดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนการดำเนินการหรือเตรียมการเพื่อจัดให้มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๑๑/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เดิมผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับการอนุมัติให้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้ แต่ต่อมาผู้อำนวยการกองควบคุมการใช้จ่าย กรมการเงินกลาโหม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือถึงสำนักการเงิน สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (สกก.สกก.สป.) เพื่อให้ดำเนินการเรียกเงินค่าเช่าบ้านจากผู้ฟ้องคดีที่เบิกไปโดยไม่ถูกต้อง หลังจากผู้ฟ้องคดีได้ทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อโต้แย้งคัดค้านการเรียกเงินคืนค่าเช่าบ้าน ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๒๐๓.๕/๒๕๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง สกก.สกก.สป. ยืนยันให้ดำเนินการเรียกเงินคืนค่าเช่าบ้านจากผู้ฟ้องคดีตามเดิม โดยเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ลก.สป.) ได้มีคำสั่งอนุมัติให้ สกก.สกก.สป. ดำเนินการเรียกเงินคืนค่าเช่าบ้านจากผู้ฟ้องคดี หัวหน้านายทหารการเงินจึงมีหนังสือ ที่ กท ๐๒๑๑.๒/๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าเช่าบ้าน (เช่าซื้อ) จำนวน ๒๐๗,๕๓๓.๒๘ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าว นั้น หนังสือ ที่ กท ๐๒๐๓.๕/๒๕๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเพียงหนังสือติดต่อกภายในของหน่วยงานทางปกครองที่แจ้งประสานงานระหว่างผู้ฟ้องคดีกับหัวหน้านายทหารการเงิน หนังสือดังกล่าวมิได้มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ฟ้องคดี ในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ ต่อสถานะทางสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรง จึงมิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากหนังสือดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือดังกล่าวต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ สำหรับหนังสือ ที่ กท ๐๒๑๑.๒/๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินที่รับไปโดยไม่ถูกต้อง นั้น มิได้เป็นการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดี อันจะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ



หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเท่านั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้เดือดร้อนเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำการดังกล่าวที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๔๔/๒๕๖๖)

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานศาลปกครองได้เสนอคณะกรรมการบริหารศาลปกครอง (ก.บ.ศป.) (ผู้ถูกฟ้องคดี) ตีความระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๕ เกี่ยวกับการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของข้าราชการที่โอนมาเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองภายหลังระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีมติว่า ห้องที่ที่เริ่มรับราชการครั้งแรกของบุคลากรที่โอนมาเป็นข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครองฯ มีผลใช้บังคับ คือ ห้องที่ของสำนักงานศาลปกครองที่มีคำสั่งบรรจุเข้ารับราชการฝ่ายศาลปกครอง บุคลากรดังกล่าวจึงยังไม่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านจนกว่าจะได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำในสำนักงานศาลปกครองในต่างท้องที่ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งเมื่อพิจารณามาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการบริหารราชการของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองในเรื่องการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การเงิน ทรัพย์สิน และการดำเนินการอื่นของศาลปกครอง รวมทั้งงานธุรการของสำนักงานศาลปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน ประเพณีปฏิบัติของทางราชการ และนโยบายของประธานศาลปกครองสูงสุด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจกระทำในลักษณะของการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติใด ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการศาลปกครองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาทนั้นเป็นอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีในการตีความเกี่ยวกับสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามข้อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครองฯ เพื่อให้การบริหารราชการของสำนักงานศาลปกครองเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และมีผลต่อการบริหารงานของสำนักงานศาลปกครองเท่านั้นตามนัยมาตรา ๔๑/๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ยังไม่เกิดผลในทางกฎหมายต่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองในฐานะเป็นคู่กรณีตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จนกว่าผู้บังคับบัญชาของสำนักงานศาลปกครองซึ่งเป็นผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีจะได้มีคำสั่งเพิกถอนสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงมิใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันจะถือเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา



หรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๔๙/๒๕๖๖)

(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกลุ่มบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (TRUE MOVE) โดยผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเป็นผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและเป็นเจ้าของในคลื่นความถี่ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคมอันเป็นสมบัติของชาติตามมาตรา ๓ และมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และในฐานะเป็นผู้บริโภคอีกฐานะหนึ่ง ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในการออกประกาศ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในการโทรคมนาคม ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ และมีมติในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ รับทราบการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยไม่ใช้ระบบการอนุญาตอันเป็นรูปแบบหนึ่งของการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในการโทรคมนาคมแบบการบังคับก่อนหรือมาตรการกำกับดูแลล่วงหน้า แต่กลับใช้ระบบการแจ้งก่อนดำเนินการหรือระบบการรายงานล่วงหน้าแล้วจึงกำหนดเงื่อนไข หรือนำมาตรการเฉพาะมาบังคับใช้ภายหลัง และไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศและมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ เป็นผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๕ เป็นผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด อันอยู่ในการกำกับดูแลของผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอ้างว่า ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติฉบับพิพาท และมีมติในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ รับทราบการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันส่งผลให้บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด กลายเป็นผู้ดำเนินกิจการที่อยู่เหนือตลาด หรือเป็นผู้ดำเนินกิจการโทรคมนาคม



เพียงรายเดียว ย่อมจะส่งผลให้อัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมทุกประเภทเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ และย่อมส่งผลให้ประชาชน รวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งห้าไม่สามารถเลือกรับหรือตัดสินใจในการรับบริการโทรคมนาคมได้ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งห้าอาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

ในส่วนของคำฟ้องและคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ฟ้องว่า เจ้าพนักงานเรือนจำกลางยะลา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ทำการตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งต้องห้ามก่อนที่จะเข้าเรือนจำกับผู้ฟ้องคดีด้วยวิธีที่เป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบและคำสั่งของกรมราชทัณฑ์ ที่ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานเรือนจำไว้ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๓๖๑๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ อันเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งคุ้มครองห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และหรือเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์กระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่เคารพต่อสิทธิ เสรีภาพ และร่างกายของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ก่อนการฟ้องคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่า ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเรือนจำกลางยะลาในการตรวจร่างกายของผู้ฟ้องคดีและผู้ต้องขังรายอื่นเพื่อค้นหาสิ่งของต้องห้ามหรือสิ่งผิดกฎหมายโดยไม่เป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ และละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกรมราชทัณฑ์ ให้เร่งรัดติดตั้งเครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scan) เพื่อใช้ในการตรวจค้นภายในร่างกายผู้ต้องขังให้แก่เรือนจำและทัณฑสถานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลให้ครบถ้วนโดยเร็ว และกรณีต้องมีการตรวจค้นผู้ต้องขังควรกำชับให้เรือนจำหรือทัณฑสถานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลถือปฏิบัติตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการตรวจร่างกายผู้ต้องขังเข้าใหม่และผู้ต้องขังเข้า-ออกเรือนจำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ และหากมีความจำเป็นจะต้องตรวจค้นภายในร่างกาย (Body Cavity Search) ของผู้ต้องขังโดยเจ้าหน้าที่หรือบุคคล จะต้องดำเนินการตามคู่มือหลักปฏิบัติในการตรวจค้นตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ ๐๗๐๕.๓/๓๖๑๕๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ อย่างเคร่งครัด นอกจากการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว ผู้ฟ้องคดียังได้มีหนังสือร้องเรียนถึงผู้ตรวจการแผ่นดินในเรื่องดังกล่าวอีกเช่นกัน โดยผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ากรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำกลางยะลา ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่ามีมูลความจริง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติตามคู่มือและหลักการปฏิบัติในการตรวจค้นที่กรมราชทัณฑ์ กำหนดไว้ และกรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ปัญหาตามข้อร้องเรียนจึงได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมแล้ว จึงวินิจฉัยยุติเรื่องร้องเรียน และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. ตามที่กรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้กลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างสมรรถภาพข้าราชการ กองบริหาร

